


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0001358-39.2017.8.26.0540**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FERNANDO RAMOS DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Rafael Henrique Janela Tamai Rocha**

Vistos, etc...

FERNANDO RAMOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/11**.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2017, por volta de 16h30, na Rua José Apolônio nº 22, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de mercancia, **34 (trinta e quatro) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido aproximado de 58,4 gramas, 20 (vinte) porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido aproximado de 11,0 gramas, e 12 (doze) porções de cocaína, sob a forma de pó, com peso líquido de 3,0 gramas,** substâncias, estas, de uso proscrito no Brasil, consoante disposto na Lista F1 e F2 da Portaria nº 344/98, do Ministério da Saúde, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apreendeu-se, ainda, em poder do acusado, R\$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais).

Segundo restou apurado no bojo do inquérito policial instaurado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no local dos fatos, uma vez que este era conhecido como ponto de venda de drogas, oportunidade em que lograram avistar o acusado retirando uma pochete de uma lixeira e entregando drogas a um indivíduo desconhecido, vindo a receber dinheiro em troca, razão pela qual resolveram efetuar a abordagem.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na pochete que o denunciado retirou da lixeira foi encontrado o entorpecente apreendido, assim como a quantia de R\$ 157,00 em dinheiro.

O acusado foi conduzido ao Distrito Policial e, ao ser interrogado pela Autoridade Policial confirmou parcialmente a imputação que lhe pesa.

O acusado foi preso em flagrante, tendo sido referida prisão regularmente convertida em Prisão Preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante comprovado pelo apenso relativo à comunicação do flagrante.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do acusado (fls. 132) para a oferta de defesa prévia e resposta escrita, o que ocorreu a fls. 162/164. Após, foi a denúncia regularmente recebida (fls. 173).

Nesta data, foi realizada a audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo, ao final, o acusado devidamente interrogado.

Após, as partes ofertaram alegações finais orais, advindo a presente sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De antemão, sobre o **ônus da prova**, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 2


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com espeque na lição de **Aury Lopes Júnior**, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, *“entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações”* (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, *“não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência”* (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma *distribuição* na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, *“o que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.”* (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, *“carga é um conceito vinculado à*
0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 3


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance. “Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável” (ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de *cargas processuais*.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

A **pretensão punitiva estatal** deve ser julgada **procedente**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Vejamos.

A **materialidade** do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação provisória (fls. 11/13), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 187/189), bem como pela prova oral coligida.

A **autoria**, de igual forma, é inconteste, devendo ser atribuída ao acusado.

Vejamos.

Na **fase inquisitiva**, ao ser **interrogado**, o **acusado** confirmou parcialmente a imputação que lhe pesa, ao asseverar que, na data dos fatos, se dirigira até a biqueira, porém, como estava sem dinheiro, o traficante lhe propôs que ficasse no local, por cerca de dez minutos, a fim de que pudesse se alimentar. No retorno, como recompensa, lhe daria uma porção de *crack*. Salientou, assim, que, um usuário chegou a se aproximar, de modo que, logo após servi-lo, acabou abordado pelos policiais militares (fls. 05).

Em **juízo**, **interrogado** sobre os fatos, o **acusado FERNANDO confessou a prática da traficância**, asseverando que, na data dos fatos, realmente, ficou na biqueira, a pedido do traficante, a fim de que pudesse vigiar e vender entorpecente enquanto o mesmo comia um lanche. Destacou, aliás, que, inclusive, receberia certo valor monetário e uma porção de entorpecente pelo “*serviço*”.

A testemunha **DURVAL HERCULES RAMOS**, policial civil, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, se encontrava em operação

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 5


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policia! pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistou o acusado em atitude suspeita, posto que foi possível visualizar o mesmo em típica atividade de mercancia, já que o mesmo parecia passar um objeto a terceira pessoa, o que motivou breve campana, oportunidade em que foi visualizada nova situação típica de traficância. Em busca pessoal, nada de ilícito com o acusado foi localizado, porém o mesmo apontou o local em que o entorpecente havia sido homiziado. Questionado, o acusado logo asseverou ser usuário de crack, sendo que na data, o traficante lhe pediu para ficar no local, por alguns minutos, sendo que seria recompensado com uma porção do entorpecente. Salientou, ainda, que o acusado indicou o local no qual homiziado o entorpecente e o dinheiro apreendido, no importe de R\$ 60,00. Sobre o entorpecente, aliás, declinou a existência de porções de maconha, cocaína, e crack, totalizando pouco menos de cem porções. Negou o policia!, aliás, prévio conhecimento em relação ao acusado.

A testemunha **SEVERINO DE MORAIS**, policia! civil, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, se encontrava em operação policia! pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistou o acusado em atitude suspeita, posto que foi possível visualizar o mesmo entregando algo a uma terceira pessoa, de modo a montar breve campana. Assim, acabou por avistar o mesmo sendo abordado por outra pessoa, de modo que este se deslocou a uma lixeira, entregando o que parecia entorpecente à mesma. Referido fato motivou a abordagem, de modo que, em busca pessoal, nada de ilícito com o mesmo foi localizado. Questionado, o acusado logo asseverou ser usuário de crack, sendo que na data, o traficante lhe pediu para ficar no local, por alguns minutos, sendo que seria recompensado com uma porção do entorpecente. Salientou, ainda, que o acusado indicou o local no qual homiziado o entorpecente e o dinheiro apreendido, no importe de R\$ 157,00. Sobre o entorpecente, aliás, declinou a existência de porções de maconha, de cocaína, e de crack, em um total de cerca de sessenta porções. Negou o policia!, aliás, prévio conhecimento em relação ao acusado.

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 6


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Conforme se percebe dos depoimentos suso transcritos, **certa é a autoria delitiva do acusado**, na medida em que os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência foram uníssomos no sentido de ter sido o acusado surpreendido, em regular operação policial, na posse de certa quantidade de entorpecente, do tipo cocaína, *crack* e maconha, em porções individualizadas e aptas à pronta venda.

Aliás, é de se ressaltar que nada há nos autos que possa demonstrar que teriam os policiais agido em contrariedade à lei, “*plantando*” drogas com o acusado, pelo bel-prazer de vê-lo processado, na medida em que se demonstrou que os mesmos sequer o conheciam anteriormente aos fatos.

Ora, atenta à inteligência humana a alegação de que policiais poderiam colocar suas carreiras em risco pelo simples prazer de imputar a alguém a prática de ilícitos de que os sabem inocentes.

É de se concluir, portanto, que a quantidade apreendida de droga, aliada às circunstâncias fáticas, bem como aos relatos dos milicianos, revela a inexorável traficância.

É importante ressaltar que, como é cediço, a utilização do depoimento de policiais como meio probatório é amplamente aceito pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve, *in verbis*:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. MUTATIO LIBELI. ART. 384,
CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA.
0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 7


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES MATÉRIA RESERVADA À APRECIÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O princípio da correlação visa assegurar a ampla defesa, em nada impedindo que diante de circunstâncias fáticas novas, surgidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório, modifique-se a imputação dada ao agir do acusado. 2. Na espécie, o Magistrado reconheceu existir elementar da conduta imputada ao acusado, não contida na denúncia, que não agravava sua pena e, em perfeita observância ao art. 384, caput, do Código de Processo Penal, abriu prazo para a Defesa manifestar-se, não havendo falar em aditamento da denúncia. 3. A alegada nulidade do julgamento, feito com base exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida no acórdão recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos declaratórios, carecendo a matéria do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. 4. O que pretende o Recorrente, ao alegar violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, é demonstrar provada sua inocência, sob o argumento de que a confissão do co-réu o inocentou, e também sob a alegação de não serem válidos os depoimentos dos

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 8


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policiais civis. 5. Entretanto, a verificação da procedência de tal alegação implica, necessariamente, no reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do STJ. Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado ao ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal a quo. 6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, Resp nº 604.815/BA, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/08/2005, v.u.).

Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

O simples fato do acusado fazer uso de drogas não leva, inexoravelmente à **desclassificação** do crime hediondo para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, nem mesmo para aquele previsto no artigo 33, § 3º, do mesmo diploma normativo, posto que tal fato não lhe retira a possibilidade de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, consoante amplamente reconhecido pela Jurisprudência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ademais, é de se ressaltar que o acusado, em momento algum, confirmou o uso de todo o entorpecente apreendido, o que enfraquece qualquer tentativa de desclassificação da conduta para o disposto no artigo 28 e no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, certo é, ainda, que, pela diversidade e quantidade de droga apreendida, a alegação de porte para uso próprio se torna inócua e fantasiosa.

Aliás, para elucidar a questão relativa à quantidade de droga, os juristas **Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio** trazem um parâmetro que define pequena ou grande quantidade da droga, *in verbis*:

"Lembre-mos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114).

Ademais, apenas a título de informação, ainda, é necessário ter em mente que a dose considerada letal para o consumo de cocaína, segundo Farmacopéia Brasileira e Americana, é de 200 (duzentos) miligramas, o que afasta, por si só, a alegação de porte para uso (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), assim como a aquisição da droga para consumo conjunto com terceiros, ainda que sem o intuito de lucro (artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06).

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É de se afastar, ainda, a alegação da defesa, que preleciona inexistir traficância, sem que haja a figura do comprador. Nada mais falacioso.

Ora, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2011 elenca dezoito verbos para a tipificação do crime referido, *in verbis*:

*“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer **drogas**, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.*

Ora, consoante salta aos olhos, por meio de mera interpretação gramatical, é de se concluir que os verbos preparar, produzir, fabricar, expor à venda, ter em depósito, transportar e guardar não exigem, evidentemente, qualquer ato de mercancia.

No caso dos autos, aliás, os acusados foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade *“ter em depósito, trazer consigo e guardar”* a substância entorpecente.

Assim, reconhecidas **autoria** e **materialidade** do crime de **tráfico de substâncias entorpecentes** imputado ao acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Atendendo ao **método trifásico** de aplicação da pena,
0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 11


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

passo a fixá-la.

Na **primeira fase**, atento às circunstâncias do **artigo 59 do Código Penal**, quais sejam, **culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade** do agente, **motivos, circunstâncias e consequências** do crime, bem como **comportamento da vítima**, conjugadas com as circunstâncias previstas no **artigo 42 da Lei nº 11.343/06** (*"O juiz, na fixação das penas, considerará, com **preponderância** sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a **natureza** e a **quantidade** da substância ou do produto, a **personalidade** e a **conduta social** do agente"*), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado não deva ser fixada no mínimo legal.

Vejamos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao discorrer sobre o tema, assevera, *in verbis*:

"Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...) Tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento.

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 12


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo a alterar essa conduta ainda predominante” (In Código Penal Comentado, RT, 2010, 10ª Edição, p. 393 e 395).

No mesmo sentido já se manifestou, recentemente, a **Dra. Milena Dias**, Juíza de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Santo André/SP, *in verbis*:

“O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e equilibrada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime. Deve o Magistrado, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos parâmetros legais. A sociedade, atualmente,

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 13


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima” (Sentença do Processo nº 554.01.2008.038755-7).

Elaboradas as premissas, portanto, passo à individualização da pena nesta **primeira fase**, tendo por parâmetro o **artigo 59 do Código Penal conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06**.

No tocante aos **antecedentes** do acusado **FERNANDO**, verifica-se que o mesmo possui antigas anotações criminais, sem que possam ser levadas em conta nesta fase da dosimetria da pena.

No concernente à **conduta social e personalidade** dos agentes, verifica-se a total reprovabilidade de sua conduta, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge população inocente, na maioria das vezes crianças e adolescentes em formação, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras, sem saber como lidar com a drogadição dos filhos.

Como **motivo** do crime, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais mezinhos sentimentos de humanidade e justiça, que objetivou obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares é evidente, tratando-se atualmente de um verdadeiro “câncer” em nossa sociedade e de difícil combate pelas autoridades públicas.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No tocante à **natureza** e à **quantidade** do entorpecente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, o réu se dedicava à venda de maconha, *crack* e cocaína, substâncias entorpecentes, estas últimas, de maior nocividade quando comparadas com a maconha, por exemplo.

Afinal, traficar maconha não é a mesma coisa que traficar cocaína ou *crack*.

Ora, a natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências.

O mundo científico é certo em suas ponderações, *in verbis*:

“O consumo da cocaína, em grande parte dos usuários, aumenta progressivamente, sendo necessário consumir maiores quantidades da substância para se atingir o efeito desejado. Este fenômeno caracteriza o desenvolvimento de um tipo de tolerância à droga, mas de natureza diversa da tolerância observada no uso de álcool e opióides. No caso do crack e da merla, por terem um efeito de curtíssima duração, provocam um uso repetido numa mesma ocasião, sendo mais freqüente que o uso por outras vias de administração. Esse comportamento compulsivo leva o usuário à dependência muito mais rápido que as outras formas de uso de cocaína, e, conseqüentemente, a um custo monetário, de saúde e social muito maiores. A essa compulsão

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 15


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para utilizar a droga repetidamente dá-se o nome popular de “fissura”. Após o uso intenso e repetitivo, o usuário experimenta sensações muito desagradáveis, como cansaço e intensa depressão. A tendência do usuário de cocaína é aumentar a dose da droga na tentativa de sentir efeitos mais intensos. Porém, essas quantidades maiores acabam por levar o usuário a comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras devido ao aparecimento de paranóia (chamada entre eles de “nóia”). Esse efeito provoca um grande medo nos usuários, que passam a vigiar o local onde usam a droga e a ter uma grande desconfiança uns dos outros, o que acaba levando-os a situações extremas de agressividade. Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de “psicose cocaínica”. A libido, também, pode ser afetada entre alguns usuários de cocaína, segundo um estudo do Cebrid, realizado com um grupo de usuários de crack, 60 indivíduos, e outro de cloridrato de cocaína, 42 indivíduos, totalizando 102 participantes. A partir dessa pesquisa percebeu-se que os usuários de cloridrato de cocaína não apresentaram perda de libido. Já os usuários de crack apresentaram uma redução do apetite sexual: 72% das mulheres e 66% dos homens. Os dependentes de cocaína desenvolvem uma sensibilização a alguns efeitos, ou seja, ocorre o inverso da tolerância, e com uma dose pequena

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 16


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

os efeitos já surgem. Porém, para angústia dos usuários, esses efeitos sensibilizados são os considerados desagradáveis, como a paranóia e outros efeitos indesejáveis, como agressividade e desconfiança. Não há descrição convincente de uma síndrome de abstinência quando o usuário pára de usar cocaína abruptamente: não sente dores pelo corpo, cólicas ou náuseas. O efeito que se observa é uma grande “fissura”, desejar usar novamente a droga para sentir seus efeitos agradáveis, e não para diminuir ou abolir o sofrimento relacionado à abstinência de algumas drogas. Comportamentos de risco estão associados aos usuários de cocaína. Inicialmente, se tinha a idéia de que os usuários da droga injetável estavam mais expostos ao risco de contrair doenças como hepatite, malária, dengue e Aids, pelo compartilhamento de seringa. Porém, o uso da droga por outras vias também gera comportamentos de risco como a prática de sexo desprotegido (sem camisinha), a qual expõe ao contágio pelas doenças citadas, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Um exemplo são algumas mulheres dependentes da cocaína, as quais se prostituem para obter a droga, geralmente sob o efeito da “fissura” o que as faz perder a noção de perigo, não se protegendo nas relações sexuais”. (Fonte: Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – Secretaria Nacional de Combate às Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça).

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 17


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ademais, é de se ressaltar, ainda, que, *in verbis*:

“Como a cocaína tende a perder sua eficácia ao longo do tempo de uso, fato este denominado tolerância à droga, o usuário tende a utilizar progressivamente doses mais altas buscando obter, de forma incessante e cada vez mais inconsequente, os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início de seu uso. Dosagens muito frequentes e excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas; ansiedade, delírios, agressividade, paranoia. Este ciclo torna-o também cada vez mais dependente, fazendo de tudo para conseguir a droga, resultando em problemas sérios não só no que tange à sua saúde, mas também em suas relações interpessoais. Afastamento da família e amigos, e até mesmo comportamentos condenáveis, como participação de furtos ou assaltos para obter a droga são comuns. Além de provocar, em longo prazo, comprometimento dos músculos esqueléticos, existem ainda os agravantes recorrentes da forma de uso. Cocaína injetável, por exemplo, pode provocar a contaminação por doenças infecciosas, como hepatite e AIDS, e infecções locais. No caso daqueles que inalam, comprometimento do olfato, rompimento do septo nasal e complicações respiratórias, estas últimas também típicas dos fumantes, incluindo aí bronquite, tosse persistente e disfunções severas.

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 18


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Gestantes podem ter bebês natimortos, com malformações, ou comprometimento neurológico. Romper com a droga é difícil, já que o indivíduo tende a se sentir deprimido, irritado, e com insônia. Assim, quando um usuário opta por deixá-la, deve receber bastante amparo e ser incentivado neste sentido. É necessária ajuda médica, tanto no processo de desintoxicação quanto tempos depois desta etapa". (artigo escrito por Mariana Araguaia, Graduada em Biologia e contido no site do Brasil Escola - <http://www.brasilecola.com/drogas/cocaina.htm>).

Sobre o crack, a mesma autora pondera, *in verbis*:

"Cerca de cinco vezes mais potente que a cocaína, sendo também relativamente mais barata e acessível que outras drogas, o crack tem sido cada vez mais utilizado, e não somente por pessoas de baixo poder aquisitivo, e carcerários, como há alguns anos. Ele está, hoje, presente em todas as classes sociais e em diversas cidades do país. Assustadoramente, cerca de 600.000 pessoas são dependentes, somente no Brasil. Tal substância faz com que a dopamina, responsável por provocar sensações de prazer, euforia e excitação, permaneça por mais tempo no organismo. Outra faceta da dopamina é a capacidade de provocar sintomas paranoicos, quando se encontra em altas concentrações. Perseguindo esse prazer, o indivíduo tende a

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 19


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

utilizar a droga com maior frequência. Com o passar do tempo, o organismo vai ficando tolerante à substância, fazendo com que seja necessário o uso de quantidades maiores da droga para se obter os mesmos efeitos. Apesar dos efeitos paranoicos, que podem durar de horas a poucos dias e pode causar problemas irreparáveis, e dos riscos a que está sujeito; o viciado acredita que o prazer provocado pela droga compensa tudo isso. Em pouco tempo, ele virará seu escravo e fará de tudo para tê-la sempre em mãos. A relação dessas pessoas com o crime, por tal motivo, é muito maior do que em relação às outras drogas; e o comportamento violento é um traço típico. Neurônios vão sendo destruídos, e a memória, concentração e autocontrole são nitidamente prejudicados. Cerca de 30% dos usuários perdem a vida em um prazo de cinco anos – ou pela droga em si ou em consequência de seu uso (suicídio, envolvimento em brigas, “prestação de contas” com traficantes, comportamento de risco em busca da droga – como prostituição, etc.). Quanto a este último exemplo, tal comportamento aumenta os riscos de se contrair AIDS e outras DSTs e, como o sistema imunológico dos dependentes se encontra cada vez mais debilitado, as consequências são preocupantes. Superar o vício não é fácil e requer, além de ajuda profissional, muita força de vontade por parte da pessoa, e apoio da família. Há pacientes que ficam

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

internados por muitos meses, mas conseguem se livrar dessa situação". (artigo escrito por Mariana Araguaia, graduada em Biologia e contido no site do Brasil Escola - <http://www.brasilecola.com/drogas/crack.htm>).

Dessa forma, é inconteste, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como a cocaína, o *crack*, a heroína e as drogas sintéticas, devam ser mais severamente reprimidos do que a comercialização da maconha, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes.

No tocante ao *crack*, mais agravada é a situação, posto que seu consumo está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, é de se ressaltar que a quantidade de droga apreendida justifica, por si só, a exacerbação da pena base, já que em montante por demais elevado para a traficância convencional.

Desta forma, à vista da argumentação acima expendida e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base, **1/5 (um quinto)** acima do mínimo legal, isto é, **06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.**

Na **segunda fase**, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas, havendo a incidência, porém, da circunstância atenuante consistente na **CONFISSÃO ESPONTÂNEA**, motivo pelo qual reduz a pena anteriormente fixada na **fração de 1/6 (um sexto)**, retornando, com isto, ao **0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 21**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mínimo legal, isto é, **05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.**

Na **terceira fase**, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas, de modo a incidir, apenas, a causa de diminuição prevista no **§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06**, posto que se trata de acusado primário, com bons antecedentes, sem demonstração inequívoca de que o mesmo se dedique, com exclusividade, às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, de modo que reduzo a pena anteriormente fixada em seu patamar máximo, qual seja, **2/3 (dois terços)**, perfazendo, assim, a pena do acusado o montante de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.**

Entendo que a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, como pleiteia a defesa, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes, não possa prevalecer.

Explico.

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos, contida no último dispositivo legal

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 22


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC. n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “esvaziamento” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

No caso nos autos, porém, **analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida**, entendo, **EXCEPCIONALMENTE**, que seja o caso de fixar o **REGIME INICIAL ABERTO** para o cumprimento da reprimenda corporal, mormente se observado o disposto no **artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal**.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 23



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo.

Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, permite a progressão a criminosos primários que tenham cumprido 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da pena imposta, assim como a progressão a criminosos reincidentes que tenham cumprido 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) da pena imposta, pelo que caberá ao juízo da execução, na oportunidade própria, aferir se o acusado tem condições ou não para a progressão do regime fechado para o semi-aberto.

Denega-se, ademais, o direito ao recurso em liberdade da presente sentença, na medida em que **mais benéfica a execução provisória** ao sentenciado.

Considerada a situação econômica dos acusados, que ao que consta não gozam de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, **julgo procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **FERNANDO RAMOS DOS SANTOS**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal**.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Conforme fundamentado acima, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena, relativa ao tráfico de entorpecentes, em **regime aberto**, sendo **denegado o direito ao recurso em liberdade**.

Decreto, ainda, nos termos do disposto no **artigo 63 da Lei nº 11.343/06**, a **perda do valor monetário e eventuais objetos apreendidos nos autos, em favor do FUNAD**.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o acusado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, desde já, porém, por ter sido o acusado defendido pela **Defensoria Pública Estadual**, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil Brasileiro, **suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais**.

Transitada em julgado esta decisão, lancem-se os nomes dos réus no livro dos culpados.

Para fins do **artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal**, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que nada há a ser considerado.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Oficie-se, ademais, a fim de autorizar a incineração da substância entorpecente apreendida.

Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados.

0001358-39.2017.8.26.0540 - lauda 25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

RAFAEL HENRIQUE JANELA TAMAI ROCHA

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**